



PUTUSAN

Nomor 444/Pid.B/2025/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD NORMANSYAH SALIM**

ALIAS NORMAN BIN M. SALIM;

2. Tempat lahir : Banyuwangi;

3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 1 Agustus 1978;

lahir

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Mufakat Mandin, Samping TK, RT/RW

020/005, Desa Semayap, Kecamatan Pulau

Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi

Kalimantan Selatan sekarang beralamat di

Jalan Mulawarman Nomor 888, Desa

Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten

Kutai Timur;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/71/IX/RES.1.11/2025/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 23 September 2025;

2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 18 November 2025;

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak 12 November 2025 sampai dengan tanggal 11 Desember 2025;

5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak 12 Desember 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2026;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta 444/Pid.B/2025/PN Sgt tanggal 12 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 444/Pid.B/2025/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 444/Pid.B/2025/PN Sgt tanggal 12 November 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD NORMANSYAH SALIM ALIAS**

NORMAN BIN M. SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **MOHAMMAD NORMANSYAH SALIM ALIAS NORMAN BIN M. SALIM** selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A60 warna ungu malam dengan nomor emai1866190073603237 denhan nomor emai2 66190073603229;

- 1 (satu) buah kotak handphone merek OPPO A60 dengan nomor seri 69321693445514;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar nota penjualan warna merah an. Hj. Darwis tanggal 1 September 2025 senilai Rp6.423.000,00 (enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar nota penjualan warna putih an. Hj. Yati tanggal 22 Agustus 2025 senilai Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 444/Pid.B/2025/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-403/SGT/10/2025 tanggal 12 November 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **Mohammad Normansyah Salim Als Norman Bin M. Salim** pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2024 atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2025 setidaknya dalam tahun 2025, yang bertempat gudang penyimpanan sarang burung wallet yang berada di Jalan mulawarman Nomor 888 Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025 Terdakwa menghubungi Saksi Ary Santosa bahwasannya ada petani wallet yang menjual sarang walletnya dengan berat kurang lebih 2 kg (dua kilo) dan Saksi Ary Santosa setuju dan menransferkan uang kepada saksi Mohammad Ali Wafa Als Ali Bin Suhaimi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa untuk membeli sarang wallet. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA saksi Mohammad Ali Wafa Als Ali Bin Suhaimi bertemu dengan Terdakwa di Mess CV. Pure Indonesia Birdnest yang berada di Jalan Mulawarman Nomor 888 Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur dan memberikan uang tunai sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sarang wallet, setelah itu sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa membeli sarang wallet dari petani wallet bernama Hj. Yati sebesar Rp7.900.000,00 (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kemudian menyimpannya didalam Gudang penyimpanan yang mana Saksi Mohommad Ali Wafa Als Ali Bin Suhaimi sempat melihat sarang wallet yang dibeli oleh Terdakwa tersebut. Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2025 sekitar jam 13.29 WITA terdakwa menawarkan sarang burung wallet seberat 1,820 kg yang sebelumnya terdakwa beli dan sudah disimpan dalam gudang kepada saksi M. Sumarto Hadi Als Cak To Bin Jasri (alm) kemudian Saksi Sumarto setuju mentransferkan uang senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan Nomor Rekening 1913602253 dengan tujuan untuk membeli sarang burung dengan berat 1,820 kg tersebut, kemudian terdakwa mengambil sarang burung wallet yang berada di

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 444/Pid.B/2025/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gudang yang beralamat di Jalan Mulawarman Nomor 888 Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, lalu Terdakwa mengantarkan sarang burung wallet tersebut di Jalan M. Yusuf RT/RW 004/006 Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 September 2025 sekitar pukul 21.00 WITA ketika Saksi Mohommad Ali Wafa Als Ali Bin Suhaimi mengecek gudang penyimpanan sarang burung wallet yang berada di Jalan Mulawarman Nomor 888 Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur Saksi Mohommad Ali Wafa Als Ali Bin Suhaimi tidak menemukan sarang burung wallet yang sebelum sudah dibeli dari petani oleh Terdakwa. Kemudian peristiwa tersebut Saksi Mohommad Ali Wafa Als Ali Bin Suhaimi laporkan kepada Saksi Ary Santosa untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja pada Saksi Ary Santosa sejak Bulan Maret Tahun 2025 dan menerima upah atau bayaran atas pekerjaannya;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi Ary Santosa mengalami kerugian sebesar Rp7.900.000,00 (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Mohammad Normansyah Salim Als Norman Bin M. Salim** pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2024 atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2025 setidaknya dalam tahun 2025, yang bertempat gudang penyimpanan sarang burung wallet yang berada di Jalan Mulawarman Nomor 888 Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025 Terdakwa menghubungi Saksi Ary Santosa bahwasannya ada petani wallet yang menjual sarang walletnya dengan berat kurang lebih 2 kg (dua kilo) dan Saksi Ary Santosa setuju dan menransferkan uang kepada saksi Mohammad Ali Wafa Als Ali Bin Suhaimi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa untuk membeli sarang wallet. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA saksi Mohammad Ali Wafa Als Ali Bin Suhaimi bertemu dengan Terdakwa di Mess CV. Pure Indonesia Birdnest yang berada di Jalan Mulawarman Nomor 888, Desa



Sepaso Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur dan memberikan uang tunai sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sarang wallet, setelah itu sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa membeli sarang wallet dari petani wallet bernama Hj. Yati sebesar Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kemudian menyimpannya di dalam Gudang penyimpanan yang mana Saksi Mohommad Ali Wafa Als Ali Bin Suhaimi sempat melihat sarang wallet yang dibeli oleh Terdakwa tersebut. Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2025 sekitar jam 13.29 WITA terdakwa menawarkan sarang burung wallet seberat 1,820 kg yang sebelumnya terdakwa beli dan sudah disimpan dalam gudang kepada saksi M. Sumarto Hadi Als Cak To Bin Jasri (alm) kemudian saksi sumarto setuju mentransferkan uang senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan nomor rekening 1913602253 dengan tujuan untuk membeli sarang burung dengan berat 1,820 kg tersebut, kemudian terdakwa mengambil sarang burung wallet yang berada di Gudang yang beralamat di Jalan Mulawarman, Nomor 888, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, lalu Terdakwa mengantarkan sarang burung wallet tersebut di Jalan M. Yusuf RT/RW 004/006, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 September 2025 sekitar pukul 21.00 WITA ketika Saksi Mohommad Ali Wafa Als Ali Bin Suhaimi mengecek gudang penyimpanan sarang burung wallet yang berada di Jalan Mulawarman Nomor 888, Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Saksi Mohommad Ali Wafa Als Ali Bin Suhaimi tidak menemukan sarang burung wallet yang sebelum sudah dibeli dari petani oleh Terdakwa. Kemudian peristiwa tersebut Saksi Mohommad Ali Wafa Als Ali Bin Suhaimi laporkan kepada Saksi Ary Santosa untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi Ary Santosa mengalami kerugian sebesar Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mohammad Ali Wafa Als Ali Bin Suhaimi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan menyatakan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan penggelapan pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025 yang berada di Jalan Mulawarman, Nomor 888, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. Pure Indonesia Birdnest sejak tanggal 12 Mei 2025 dan Saksi adalah karyawan yang bertugas sebagai pembeli sarang wallet di setiap petani wallet;
- Bahwa sistem kerja yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa lakukan yaitu berkeliling mencari petani-petani yang hendak menjual sarang wallet. Apabila bertemu dengan petani wallet maka Saksi dan Terdakwa akan menanyakan mengenai harga jual sarang walle tersebut. Jika harga dan kualitas sarang wallet tersebut dinilai sesuai maka selanjutnya Saksi dan Terdakwa akan memberitahukan informasi tersebut kepada atasan kami. Apabila atasan kami menyetujuinya maka ia akan mengirimkan sejumlah uang kepada Saksi dan Terdakwa untuk digunakan membeli sarang wallet tersebut;
- Bahwa awalnya pada tanggal 22 Agustus 2025 Saksi bernama Ary Santosa mendapat kabar dari Terdakwa bahwa ada petani wallet yang hendak menjual sarang walletnya dengan berat kurang lebih 2 (dua) kilogram. Kemudian Saksi Ary Santosa menyetujuinya sehingga Saksi Ary Santosa menstransferkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi untuk diberikan kepada Terdakwa agar Terdakwa membeli sarang wallet tersebut. Selanjutnya pada sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi menarik uang tunai sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dari dana yang dikirimkan oleh Saksi Ary Santosa kepada Saksi lalu Saksi memberikannya kepada Terdakwa untuk membeli sarang wallet. Pada sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa membeli sarang wallet dari petani wallet bernama HJ. Yati dengan harga sejumlah Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah). Adapun Saksi sempat melihat sarang wallet yang dibeli oleh Terdakwa tersebut yang kemudian diletakkan di dalam gudang penyimpanan milik Saksi Ary Santosa. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 1 September 2025 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa meminta izin kepada Saksi untuk menjenguk keluarganya yang sedang sakit di Banjarbaru namun Saksi menyarankan agar Terdakwa meminta izin langsung kepada Saksi Ary Santosa. Setelah itu, pada sekitar pukul 21.00 WITA ketika Saksi memeriksa gudang penyimpanan sarang burung wallet yang berada di Jalan Mulawarman Nomor 888, Desa Sepaso, Kecamatan. Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Saksi tidak menemukan sarang burung wallet yang sudah dibeli oleh Terdakwa dari petani;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 444/Pid.B/2025/PN Sgt



- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2025 Terdakwa telah membeli sarang burung wallet dari saksi H. Yati dengan harga sejumlah Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 2 September 2025 dari Saksi HJ. Darwis dengan harga sejumlah Rp6.423.900,00 (enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah). Adapun sarang burung wallet yang telah di beli oleh Terdakwa tersebut, setahu Saksi telah di simpan di dalam Gudang;
- Bahwa modal yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli sarang burung wallet tersebut berasal dari Saksi Ary Santosa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa menjual sarang wallet yang Terdakwa beli sebelumnya menggunakan uang dari Saksi Ary Santosa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil dan menjualkan sarang burung wallet tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan tersebut;

2. Saksi Ary Santosa Als Ary Anak Dari Mintono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan menyatakan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan penggelapan pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025 yang berada di Jalan Mulawarman Nomor 888, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 September 2025 Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Mohammad Ali Wafa Als Ali Bin Suhaimi bahwa sarang burung wallet yang dibeli oleh Terdakwa sudah tidak berada di dalam gudang tempat penyimpanan. Selanjutnya, Saksi menyuruh agar Saksi Mohammad Ali Wafa Als Ali Bin Suhaimi melaporkan hal tersebut kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa yang mengambil sarang burung wallet tersebut adalah Terdakwa yang merupakan karyawan Saksi sendiri. Sebelumnya pada tanggal 22 Agustus 2025, Saksi mendapat informasi dari Terdakwa bahwa ada Petani wallet yang hendak menjual sarang walletnya dengan berat kurang lebih 2 (dua) kilogram. Kemudian Saksi menyetujuinya dan menstransferkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Mohammad Ali Wafa Als Ali Bin Suhaimi untuk diberikan kepada Terdakwa agar Terdakwa gunakan untuk membeli sarang wallet tersebut. Selanjutnya pada sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi Mohammad Ali Wafa Als Ali Bin Suhaimi menarik uang tunai sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dari dana yang



dikirimkan oleh Saksi lalu memberikannya kepada Terdakwa untuk membeli sarang wallet. Kemudian Terdakwa membeli sarang wallet dari petani wallet bernama Hj. Yati dengan harga sejumlah Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu di simpan di dalam Gudang penyimpanan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 September 2025 Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Mohammad Ali Wafa Als Ali Bin Suhaimi bahwa sarang burung wallet yang dibeli oleh Terdakwa tersebut sudah tidak berada di dalam gudang tempat penyimpanan. Atas kejadian tersebut, selanjutnya Saksi menyuruh agar Saksi Mohammad Ali Wafa Als Ali Bin Suhaimi melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sarang walet yang digelapkan oleh Terdakwa adalah seberat 1,788 (satu koma tujuh ratus delapan puluh delapan) kilogram dengan nilai uang sejumlah Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil dan menjualkan sarang burung wallet tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan menyatakan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025 yang berada di Jalan Mulawarman, Nomor 888, Desa Sepaso Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025 Terdakwa menghubungi Saksi Ary Santosa bahwasannya ada petani wallet yang hendak menjual sarang walletnya dengan berat kurang lebih 2 (dua) kilogram dan Saksi Ary Santosa menyetujuinya sehingga Saksi Ary Santosa menransferkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Mohammad Ali Wafa Als Ali Bin Suhaimi untuk diberikan kepada Terdakwa agar Terdakwa gunakan untuk membeli sarang wallet;
- Bahwa selanjutnya, pada sekitar pukul 14.00 WITA Saksi Mohammad Ali Wafa Als Ali Bin Suhaimi bertemu dengan Terdakwa di Mess CV. Pure Indonesia Birdnest yang berada di Jalan Mulawarman Nomor 888, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur dan memberikan uang tunai sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sarang wallet. Setelah itu, pada sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa membeli sarang wallet dari petani wallet bernama Hj. Yati dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sejumlah Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyimpan sarang wallet tersebut di dalam Gudang penyimpanan dan Saksi Mohommad Ali Wafa Als Ali Bin Suhaimi sempat melihatnya;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2025 sekitar pukul 13.29 WITA Terdakwa menawarkan sarang burung wallet dengan berat 1,820 (satu koma delapan ratus dua puluh) kilogram yang sebelumnya Terdakwa beli dan sudah disimpan dalam gudang kepada M. Sumarto Hadi Als Cak To Bin Jasri (Alm) dengan alasan yaitu Saksi Ary Santosa sedang tidak membeli sarang burung wallet. Kemudian Saksi Sumarto Hadi Als Cak To Bin Jasri (Alm) menyetujui hal tersebut sehingga mentransferkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk membeli sarang burung dengan berat 1,820 (satu koma delapan ratus dua puluh) kilogram tersebut. Namun pada nota dari Saksi Sumarto Hadi Als Cak To Bin Jasri (Alm) tertulis Rp7.820.000,00 (tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu). Kemudian Terdakwa mengambil sarang burung wallet yang berada di Gudang yang beralamat di Jalan Mulawarman Nomor 888, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, lalu Terdakwa mengantarkan sarang burung wallet tersebut kepada Saksi Sumarto Hadi Als Cak To Bin Jasri (Alm) di Jalan M. Yusuf RT/RW 004/006, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 September 2025 sekitar pukul 21.00 WITA ketika Saksi Mohommad Ali Wafa Als Ali Bin Suhaimi memeriksa gudang penyimpanan sarang burung wallet yang berada di Jalan Mulawarman Nomor 888 Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, Saksi Mohommad Ali Wafa Als Ali Bin Suhaimi tidak menemukan sarang burung wallet yang sebelumnya sudah dibeli oleh Terdakwa dari petani. Kemudian peristiwa tersebut Saksi Mohommad Ali Wafa Als Ali Bin Suhaimi laporkan kepada Saksi Ary Santosa sehingga Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mempunyai akses atau kunci Gudang dari Saksi Ary Santosa sama halnya dengan Saksi Mohammad Ali Wafa Als Ali Bin Suhaimi;

- Bahwa hasil penjualan sarang wallet sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) telah Terdakwa gunakan seluruhnya untuk dimasukkan ke dalam EBAY.10, karena Terdakwa mendapatkan tugas dari aplikasi tersebut untuk memasukkan deposit sejumlah uang agar Terdakwa memperoleh keuntungan di kemudian hari;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil dan menjualkan sarang burung wallet tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Ahli ataupun Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 444/Pid.B/2025/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *Handphone* Merk Oppo A60 Wama Ungu Malam dengan Nomor Imei1 866190073603237 dan Nomor Imei2 66190073603229;
- 1 (satu) buah kotak *Handphone* Merk Oppo A60 dengan Nomor Seri 69321693445514;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Me Sarang Burung Wallet Dari Hj. Yati Km 93 Tanggal 22 Agustus 2025 senilai Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sarang Burung Wallet Hj. Darwis Km 93 Tanggal 1 September 2025 senilai Rp6.423.900,00 (enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan CV. Pure Indonesia Birdnest yang bertugas melakukan pembelian sarang burung walet dari para petani menggunakan dana yang disediakan oleh atasan Terdakwa, yaitu Saksi Ary Santosa, dan setiap sarang burung walet yang telah dibeli wajib disimpan di gudang Perusahaan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025, Terdakwa menerima uang modal pembelian sarang burung walet sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dana milik CV. Pure Indonesia Birdnest melalui Saksi Mohammad Ali Wafa Als Ali Bin Suhaimi. Selanjutnya Terdakwa membeli sarang burung walet dari petani bernama Hj. Yati dengan harga Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian menyimpan sarang burung walet tersebut di dalam gudang Perusahaan;
- Bahwa selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Ary Santosa selaku pemilik usaha, pada tanggal 31 Agustus 2025 Terdakwa mengambil sarang burung walet yang sebelumnya telah disimpan di dalam gudang perusahaan tersebut dan menjualnya kepada Saksi M. Sumarto Hadi Als Cak To Bin Jasri (Alm) dengan berat sekitar 1,820 kilogram, dengan nilai penjualan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sarang burung walet tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan, melainkan seluruhnya dikuasai dan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, yaitu dimasukkan ke dalam aplikasi EBAY.10 dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi di kemudian hari;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 September 2025 sekitar pukul 21.00 WITA, ketika dilakukan pemeriksaan gudang oleh Saksi Mohammad Ali Wafa Als Ali Bin Suhaimi, sarang burung walet yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut sudah tidak berada di dalam gudang, dan setelah ditelusuri diketahui bahwa sarang burung walet tersebut telah dijual oleh Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, yaitu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa sejak tanggal 2 Januari 2026 telah berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (selanjutnya disebut sebagai KUHP Nasional) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana perbuatan sejenis diatur pada Pasal 488 KUHP Nasional, sehingga menurut Pasal 618 KUHP Nasional, Majelis Hakim berkewajiban untuk menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan dari KUHP Nasional, kecuali terdapat Undang-Undang yang mengatur pidana terhadap suatu Tindak Pidana yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membandingkan ketentuan-ketentuan dalam KUHP Nasional dan peraturan pidana sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 488 KUHP Nasional merupakan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa sehingga patut diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang dengan memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi ketentuan Pasal 488 KUHP Nasional, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur secara melawan hukum memiliki suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang ada dalam penguasaannya bukan karena Tindak Pidana dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang



Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya dan dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia/orang yang sesungguhnya “*naturalijk persoonen*”;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Normansyah Salim Alias Norman bin M. Salim dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara *aquo*; di persidangan telah diperiksa identitas diri dari Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk menerangkan diri mereka sebagaimana data identitas diri yang ada pada dakwaan Penuntut Umum, serta Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut umum ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tersebut diatas merupakan subjek atau pelaku perbuatan pidana dimana Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memiliki suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang ada dalam penguasaannya bukan karena Tindak Pidana dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut;

Menimbang, dalam Hukum Pidana, secara Melawan Hukum ini disebut juga dengan “wederrechtelijk”, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355) wederrechtelijk ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan

Menimbang bahwa pengertian tentang “melawan hukum” itu sendiri dapat berupa perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam Masyarakat;

Menimbang bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana III, “Sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian



eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatanlah yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini, dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti: penitipan, perjanjian sewa menyewa, pengancaman, dsb”;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, “sesuatu barang” didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula Binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang bahwa Pasal 488 KUHP menegaskan ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut yang menjadi dasar penguasaan benda tersebut;

Menimbang bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan CV. Pure Indonesia Birdnest yang bertugas melakukan pembelian sarang burung walet dari para petani dengan menggunakan dana yang disediakan oleh atasan Terdakwa, yaitu Saksi Ary Santosa, dan setiap sarang burung walet yang telah dibeli wajib disimpan di gudang Perusahaan;

Menimbang bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025, Terdakwa menerima uang modal pembelian sarang burung walet sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dana milik CV. Pure Indonesia Birdnest melalui Saksi Mohammad Ali Wafa Als Ali Bin Suhaimi, kemudian Terdakwa membeli sarang burung walet dari petani bernama Hj. Yati dengan harga Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya sarang burung walet tersebut disimpan di dalam gudang perusahaan;

Menimbang bahwa benar selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Ary Santosa selaku pemilik usaha, pada tanggal 31 Agustus 2025 Terdakwa mengambil sarang burung walet yang sebelumnya telah disimpan di dalam gudang perusahaan dan menjualnya kepada Saksi M. Sumarto Hadi Als Cak To Bin Jasri (Alm) dengan berat sekitar 1,820 kilogram dan nilai penjualan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa benar hasil penjualan sarang burung walet tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan, melainkan seluruhnya dikuasai dan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, yaitu dimasukkan ke dalam aplikasi EBAY.10 dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi di kemudian hari;

Menimbang bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 September 2025 sekitar pukul 21.00 WITA, ketika dilakukan pemeriksaan gudang oleh Saksi Mohammad Ali Wafa Als Ali Bin Suhaimi, sarang burung walet yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut sudah tidak berada di dalam gudang, dan setelah dilakukan penelusuran



diketahui bahwa sarang burung walet tersebut telah dijual oleh Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa sarang burung walet merupakan barang milik CV. Pure Indonesia Birdnest yang diperoleh dari hasil pembelian menggunakan dana perusahaan, dan penguasaan Terdakwa atas barang tersebut terjadi semata-mata karena adanya hubungan kerja, di mana Terdakwa sebagai karyawan diberi kepercayaan untuk melakukan pembelian sarang burung walet dari para petani dan selanjutnya wajib menyimpannya di gudang perusahaan;

Menimbang bahwa penguasaan Terdakwa atas sarang burung walet tersebut bukanlah karena tindak pidana, melainkan karena hubungan kerja dan tugas jabatan yang melekat pada diri Terdakwa, sehingga secara hukum sarang burung walet dimaksud tetap berada dalam kepemilikan dan penguasaan CV. Pure Indonesia Birdnest;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa tanpa hak, tanpa kewenangan, serta tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik usaha, telah mengambil sarang burung walet dari gudang perusahaan dan menjualnya kepada pihak lain, serta hasil penjualan tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan melainkan dikuasai dan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagai karyawan, bertentangan dengan hak pemilik barang, serta dilakukan tanpa hak dan tanpa kewenangan, sehingga memenuhi sifat melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "secara melawan hukum memiliki suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang ada dalam penguasaannya bukan karena Tindak Pidana dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda, Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih jenis pidana yang paling tepat dan proporsional dengan memperhatikan sifat perbuatan, cara melakukan, serta dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan memanfaatkan kepercayaan yang diberikan kepadanya berdasarkan hubungan kerja, dilakukan dengan cara yang terencana melalui pengambilan barang dari gudang perusahaan dan penjualannya kepada pihak lain tanpa hak, serta menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab setelah tindak pidana dilakukan karena tidak mengembalikan hasil kejahatan secara sukarela, sehingga meskipun Majelis Hakim telah mempertimbangkan riwayat hidup, keadaan sosial dan ekonomi Terdakwa, pengaruh pemidanaan terhadap masa depan Terdakwa, serta adanya pernyataan penyesalan dan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, namun hal tersebut tidak disertai dengan pemaafan dari korban maupun pemulihan kerugian, dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang berkeadilan serta kebutuhan akan efek jera, maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa merupakan pilihan yang paling tepat dan adil;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk memutus suatu perkara berdasarkan keadilan. Adapun penentuan berat atau ringannya suatu hukuman merupakan kewenangan dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang akan dipertimbangkan secara objektif sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit *Handphone* Merk Oppo A60 Wama Ungu Malam dengan Nomor Imei1 866190073603237 dan Nomor Imei2 66190073603229;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak *Handphone* Merk Oppo A60 dengan Nomor Seri 69321693445514;

yang telah disita dari Terdakwa dan telah selesai dipergunakan dalam pembuktian di perkara ini, maka perlu ditetapkan untuk barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa**;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Me Sarang Burung Wallet Dari Hj. Yati Km 93 Tanggal 22 Agustus 2025 senilai Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sarang Burung Wallet Hj. Darwis Km 93 Tanggal 1 September 2025 senilai Rp6.423.900,00,00 (enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);

Yang telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti **tetap dalam berkas perkara**;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan etos kerja seorang karyawan yang baik;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Normansyah Salim Alias Norman Bin M. Salim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *Handphone* Merk Oppo A60 Wama Ungu Malam dengan Nomor Imei1 866190073603237 dan Nomor Imei2 66190073603229;
 - 1 (satu) buah kotak *Handphone* Merk Oppo A60 dengan Nomor Seri 69321693445514;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Me Sarang Burung Wallet Dari Hj. Yati Km 93 Tanggal 22 Agustus 2025 senilai Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Sarang Burung Wallet Hj. Darwis Km 93 Tanggal 1 September 2025 senilai Rp6.423.900,00,00 (enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);

Tetap dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025 oleh Uzan Purwadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Cindy Daniela Lamandasa, S.H. dan Maghfiraa Larasati Erlanggaputri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Aris Priyo Utomo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Irwansyah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cindy Daniela Lamandasa, S.H.,

Uzan Purwadi, S.H., M.H.

Maghfiraa Larasati Erlanggaputri, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Aris Priyo Utomo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)